



## **TRIBUNALE ORDINARIO DI PALMI**

### **SEZIONE CIVILE**

### **DECRETO**

**N. R.G. 1025/2024**

Il Giudice Onorario designato Dott.ssa Maria Elena Giovannella

- lette le note scritte depositate, in data 11.12.2024, da parte attrice ai sensi dell'art. 127 ter cpc nel termine assegnato ;

- ritenuta ammissibile la prova per interrogatorio formale sulle circostanze di cui alle lettere d) ed e) dell'atto di citazione, testualmente riprodotte delle note scritte depositate in data 11.12.2024, poiché diretta a provocare la confessione, ritenuta invece inammissibile, oltrecchè superflua, la prova per interrogatorio formale sulle circostanze di cui alle lettere a), b) e c) sul contenuto del contratto preliminare di compravendita immobiliare, già acquisito come prova scritta agli atti del giudizio, trattandosi di circostanze (il contenuto del contratto preliminare di compravendita immobiliare) che non possono formare oggetto di prova orale per il requisito di forma imposto dalle norme codicistica di cui agli artt. 1350 e 1351 c.c.; ritenuto, altresì, inammissibile l'interrogatorio anche sulle circostanze di cui alla lettera f) perché sulle stesse non può essere provocata una confessione, trattandosi di circostanze che possono non essere conosciute dalla parte convenuta, perché relative ad azioni compiute dagli attori, di cui l'attore può anche non averne conoscenza, e che solo gli attori possono provare nell'an e nel quantum, il mezzo di prova chiesto appare altresì superfluo atteso che, a norma di legge, solo colui che è il proprietario dell'immobile può chiedere il frazionamento e l'accatastamento, ed è il soggetto obbligato

a pagare le imposte e le tasse sull'immobile, e in generale soggetto passivo delle obbligazioni ob o propter rem;

- ritenuto, altresì, che la CTU chiesta “*al fine di accertare e quantificare il danno patrimoniale e non patito dagli attori*”, avendo carattere meramente esplorativo, è inammissibile in mancanza di altri elementi di prova, o circostanziata deduzione del danno sofferto e analitica descrizione del tipo di danno subito, e della sua quantificazione, atteso che la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, non può trovare ingresso in causa, qualora destinata ad avviare una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze che non sono già oggetto di specifica prova o allegazione (Cass. Sez. III, 7 settembre 2023, n. 26048)

P.Q.M.

- Ammette l'interrogatorio formale sui capitoli di cui alle lettere d) ed e) dell'atto di citazione e note difensive del 11.12.2024;

- Rigetta le altre richieste istruttorie;

- Rinvia la causa per l'assunzione della prova ammessa all'udienza del 21.01.2025 ore 9,30;

- Adotta il seguente calendario del processo:

- udienza del 21.01.2025 assunzione interrogatorio formale;
- udienza del 12.02.2025 udienza di discussione e decisione art. 281 sexies cpc.

Si comunichi.

Palmi, lì 12/12/2024

Il Giudice Onorario

*Dott.ssa Maria Elena Giovannella*